

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1514/2532	นายส่วน ยลโต	โจทก์
	นางอุไร สังขประสิทธิ์ กับพวก	จำเลย
	นางอุไร สังขประสิทธิ์ ที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง
	นายสำเนียง สุขโข ที่ 2 จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 146)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันและแทนกันชำระเงินจำนวน 310,000 บาท แก่โจทก์ พร้อมค่าเสียหายในอัตราเดือนละ 3,000บาท นับแต่วันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 137,136)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ แต่จำเลยทั้งสองไม่นำหลักทรัพย์มาวางเป็นประกันต่อศาลภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด (สำนวนตอนที่ 2 อันดับ 5,7 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 หรือจำเลยที่ 2 คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกัน หา
ประกันสำหรับจำนวนเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมค่าเสียหาย
เป็นรายเดือนนับแต่วันฟ้องจนถึงวันทราบคำสั่งนี้ มาให้จนเป็นที่พอใจและภายใน
เวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ระหว่างอุทธรณ์ สำหรับค่า
เสียหายรายเดือนต่อ ๆ ไปให้จำเลยนำมาวางไว้ต่อศาลชั้นต้นเดือนละครั้งภายในวัน
ที่ 10 ของเดือน หากผิดนัดเดือนใดก็ไม่อนุญาตให้ทุเลการบังคับต่อไป

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 หรือจำเลยที่ 2 คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกัน หา
ประกันสำหรับจำนวนเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมค่าเสียหาย
เป็นรายเดือนนับแต่วันฟ้องจนถึงวันทราบคำสั่งนี้ มาให้จนเป็นที่พอใจและภายใน
เวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ระหว่างอุทธรณ์ สำหรับค่า
เสียหายรายเดือนต่อ ๆ ไปให้จำเลยนำมาวางไว้ต่อศาลชั้นต้นเดือนละครั้งภายในวัน
ที่ 10 ของเดือน หากผิดนัดเดือนใดก็ไม่อนุญาตให้ทุเลการบังคับต่อไป

(เชียร ยุงทอง-ชูเชิด รักตะบุตร-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ